



Kepada Yth
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA SUKOREJO PANDAAN)
Up. Ibu Wulan

Perihal : **Penyesuaian Harga**

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin dengan baik selama ini.

Sehubungan dengan adanya kenaikan *Kenaikan Biaya Bahan Baku Import dan BBM*, maka dengan berat hati untuk sementara kami harus melakukan penyesuaian harga jual produk gas Industri dan Medical ke relasi sebagai berikut :

No.	Jenis Gas	Harga Lama	Harga Baru
1.	Liquid Oksigen (per M ³)	Rp.4.909,- / M ³	Rp.5.400,- / M ³
2.	Oxygen Medis Kap.6 M ³	Rp.33.500,- / tabung	Rp.33.500,- / tabung
3.	N2O Kap.20 KG	Rp.2.580.000,- / tabung	Rp.2.838.000,- / tabung

Keterangan :

1. Harga tersebut **belum termasuk** PPN 11 %,
2. Harga tersebut berlaku per pengiriman **01 Juli 2026**,
3. Syarat dan ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini kami sampaikan terima kasih.

Pasuruan, 08 Juni 2026

Hormat kami,

Pelanggan,

Arnold C. Nangoi
Account Manager

.....

Note: Mohon ditandatangani dan di fax atau email ke pier@sgi-gas.com apabila tidak ada konfirmasi kembali maka kami segera memberlakukan harga seperti diatas.

**PERJANJIAN SUPLAI LOX
ANTARA PT SAMATOR GAS INDUSTRI DAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA (RS PRIMA HUSADA
SUKOREJO)**

No. DistributionAgreement_LGL_xxxx

ANTARA

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI

Dengan

**PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA SUKOREJO)**

Perjanjian Jual Beli No. DistributionAgreement_LGL_xxxx ini dibuat dan ditandatangani pada hari Thursday, tanggal 01/06/2026 (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini, yaitu:

1. **PT. SAMATOR GAS INDUSTRI** , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di *Pasuruan*, beralamat di Kawasan Industri PIER, Jl. Rembang Industri Raya No.34, Bunut Utara, Pejangkungan, Rembang, Pasuruan Regency, East Java 67152. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak RACHMAT HARSONO, BSC., MBA , dalam kedudukannya berturut-turut sebagai Direktur Utama dan untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Penjual**" ; dan
2. **PT. DISA PRIMA MEDIKA (RS PRIMA HUSADA SUKOREJO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pasuruan, beralamat di Jl. Raya Surabaya-Malang, KM 54 Desa Lemahbang Kec Sukorejo. Dalam hal ini diwakili oleh dr.Sefrina Trisadi, Sp.DVE dan dalam kedudukannya berturut-turut sebagai Direktur dan untuk atas nama perseroan. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pembeli**".

Penjual dan Pembeli selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan Penjual atau Pembeli sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pendahuluan

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- A. Bahwa Penjual adalah perusahaan yang bergerak di bidang Produsen gas;
- B. Bahwa Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Healthcare;
- C. Mengingat bahwa berdasarkan penawaran xxxxxxxxxxxx.
- D. Bahwa Pembeli bermaksud menunjuk Penjual untuk melakukan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Penjual dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan hal-hal yang dimaksud dalam butir C Pendahuluan ini.

Dengan menimbang hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengadakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini (termasuk seluruh lampiran-lampirannya) mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

2. **Produk** adalah Oksigen Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
3. **Harga Produk** adalah nilai dari Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
4. **Berita Acara Pekerjaan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penjual setelah dilakukannya serah terima Produk dan pemeriksaan serta pengukuran dalam satuan Meter Kubik (M3).
5. **Penyesuaian Harga Produk** adalah dasar penyesuaian Harga Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
6. **Peralatan** adalah alat pendukung Pekerjaan yang pada setiap waktu dimiliki Penjual sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
7. **Biaya Sewa** adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembeli dalam rangka menyewakan Peralatan yang dimiliki oleh Penjual, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
8. **Berita Acara Pemeliharaan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penjual setelah selesai dilakukannya pemeliharaan Peralatan.
9. **Minimum Off Take** adalah jumlah pengambilan minimum atas Produk per bulan.
10. **Tagihan** adalah surat tagihan asli lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian ini.
11. **Keadaan Kahar** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 di bawah ini.
12. **Wanprestasi** adalah suatu keadaan dimana salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Selama Jangka Waktu Perjanjian, Penjual akan melakukan Supply Liquid serta untuk menyewakan peralatan kepada Pembeli (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sesuai dengan kebutuhan Pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal 01/06/2026 dan akan berakhir tanggal 31/05/2031. Dalam hal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini tidak ada pernyataan tertulis apapun dari Para Pihak mengenai pemutusan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama 2 (dua) tahun berikutnya. Demikian halnya dengan tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang dan salah satu Pihak mengajukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tetapi Pihak lainnya tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tersebut, maka hal ini dianggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian tidak akan diperpanjang dan selanjutnya Perjanjian ini akan berakhir pada saat tanggal Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4

Ketentuan Pekerjaan

1. Penjual akan menyediakan Produk sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Penjual akan menyewakan Peralatan untuk pemakaian Pembeli dengan membebaskan Biaya Sewa terhadap Peralatan yang dimaksud kepada Pembeli.
3. Pemeliharaan atas Peralatan akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan) sekali selama Jangka Waktu Perjanjian ini pada tanggal yang disepakati Para Pihak secara tertulis.
4. Setelah pemeliharaan atas Peralatan dilakukan, petugas dari masing-masing Pihak akan menandatangani Berita Acara Pemeliharaan.
5. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli hanya akan mengambil dan membeli Produk secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pembeli dari Penjual serta hanya akan memakai Peralatan yang diisi dengan Produk milik Penjual.
6. Pembeli tidak dapat mengisi Peralatan dengan Produk dari pihak ketiga lainnya.
7. Penjual akan mengirimkan Produk kepada Pembeli dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
8. Setelah Produk diterima oleh Pembeli, petugas yang berwenang dari Para Pihak wajib melakukan pemeriksaan dan pengukuran [*satuan*] dengan tata cara pengukuran sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, dan selanjutnya wajib menandatangani Berita Acara Pekerjaan.

9. Pembeli akan melakukan pengambilan Produk setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan Minimum Off Take sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
10. Apabila Pembeli tidak dapat memenuhi jumlah Minimum Off Take per bulannya, Penjual akan tetap mengajukan Tagihan yang nilainya sesuai dengan Minimum Off Take atau sesuai dengan jumlah pengambilan.
11. Dalam hal Penjual tidak dapat memenuhi Minimum Off Take sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian, maka Penjual wajib untuk mencari Produk tersebut, yang mana apabila terjadi selisih harga Produk maka selisih tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pembeli.
12. Apabila kebutuhan Pembeli melebihi Minimum Off Take, maka atas selisih kebutuhan dari Minimum Off Take tersebut Penjual dapat berusaha memenuhi kebutuhan tersebut yang akan dikenakan biaya perolehan Produk (Harga Produk dalam bentuk cair termasuk biaya distribusi sampai dengan pabrik Pembeli).
13. Pembeli akan menanggung biaya asuransi atas Peralatan yang disewanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
14. Para Pihak akan menyepakati bersama suatu Jadwal Pengiriman Standar sesuai Lampiran 1 Ayat 4. Pembeli dapat mengajukan permintaan secara tertulis mengenai pengiriman Produk dengan Layanan Pengiriman Prioritas secara tertulis, sepanjang persediaan dan armada tersedia di Penjual sesuai tanggapan Penjual secara tertulis atas permintaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
Same Day Delivery: Permintaan pengiriman dengan jeda waktu (*window time*) kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggapan Penjual secara tertulis. Besaran tarif Layanan Pengiriman Prioritas di atas diatur secara rinci dalam Lampiran 1 ayat 6 Perjanjian ini.
15. Penjual dapat menyesuaikan besaran dan skema dari Layanan Pengiriman Prioritas dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyesuaian tersebut berlaku yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan pemakaian Layanan Pengiriman Prioritas yang berlanjut setelah tanggal efektif penyesuaian yang diinformasikan melalui pemberitahuan tertulis tersebut akan dianggap sebagai persetujuan Pembeli terhadap ketentuan terbaru tersebut.

Pasal 5

Harga Pekerjaan

1. Harga Produk yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Harga tersebut belum termasuk besaran Layanan Pengiriman Prioritas yang timbul apabila terdapat permintaan dari Pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 14 Perjanjian ini.

2. Harga Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu secara otomatis berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak dengan tata cara perhitungan sebagaimana diperinci dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
3. Biaya Sewa untuk Peralatan adalah sebagaimana disepakati oleh Para Pihak serta tertuang dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
4. Setiap perubahan terhadap Perjanjian akan dilakukan secara tertulis atas kesepakatan antara Para Pihak dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 6

Denda Keterlambatan

Untuk setiap keterlambatan pembayaran dari jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian ini, Pembeli akan dikenai denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari jumlah Tagihan yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksimum denda adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun. Untuk menghindari keragu-raguan, pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghilangkan hak Penjual untuk menyatakan bahwa Pembeli telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini. Pembayaran atas denda keterlambatan wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Tagihan atas denda keterlambatan pembayaran atas Produk secara lengkap.

Pasal 7

Tata Cara Pembayaran

1. Penjual akan mengirimkan Tagihan ke alamat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
2. Selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya Tagihan, Pembeli wajib membayar Tagihan kepada Penjual ke rekening bank Penjual sebagaimana tercantum dalam ayat 4 di bawah ini.
3. Pembeli akan melakukan pembayaran terhadap Tagihan yang diajukan oleh Penjual selama Penjual telah melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli faktur tagihan; dan
 - b. Asli faktur pajak.
4. Untuk kepentingan pembayaran, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran (apabila ada), dilakukan melalui rekening bank Para Pihak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penjual:

Alamat Bank	: Cabang Kaliasin
Nama Pemilik Rekening	: PT Samator Gas Industri
Nomor Rekening	: 0096.01.003853.30.2

b. Pembeli:

[informasi rekening bank Pembeli]

Pasal 8 **Korespondensi**

1. Setiap dan seluruh korespondensi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat masing-masing dibawah ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam hal keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke nomor telepon di bawah:
 - a. Penjual : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28 Rt.002
Rw.004, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
u.p. : Arnold Charles Nangoi
Jabatan : Account Manager
E-mail : arnold_nangoi@samator.ocm
Telepon : 0813 3223 2555 / 0343-5610170
Faksimili :
 - b. Pembeli : PT. xxxxxxxxxxxx
Alamat :
u.p. :
Jabatan :
E-mail :
Telepon :
Faksimili :
2. Dalam hal alamat dan nomor kontak termasuk *contact person* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini mengalami perubahan, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Pelanggaran ayat 2 Pasal ini mengakibatkan korespondensi yang ditujukan oleh Pihak lain ke alamat dan nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya dan Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri kerugian yang diderita karenanya.

Pasal 9 **Kewajiban**

1. Penjual bertanggung jawab:
 - a. Mengerjakan seluruh pemasangan Peralatan yang akan disewa oleh Pembeli; dan
 - b. Menyediakan:
 - (i) gambar pondasi tangki; dan
 - (ii) instalasi Peralatan diatas pondasi;

untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik serta melakukan perawatan Peralatan tersebut.

2. Pembeli bertanggung jawab:

- a. Mematuhi ketentuan mengenai mobilisasi dan demobilisasi Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian;
- b. Menyediakan area, pondasi tangki, listrik, air dan alat-alat bantu yang diperlukan dilokasi yang ditunjuk Pembeli atas biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli;
- c. Selama pemakaian Peralatan, Pembeli akan menjaga dan merawat Peralatan dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Peralatan serta kerusakan yang bukan karena penggunaan normal (depresiasi) atau Keadaan Kahar, menjadi beban dan tanggung jawab Pembeli;
- d. Untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu atas:
 - (i) Harga Produk sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2;
 - (ii) Denda keterlambatan pembayaran Harga Produk sebagaimana tercantum dalam Pasal 6; dan
 - (iii) Biaya Sewa Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3; kepada Penjual.
- e. Untuk wajib menyediakan akses bagi Penjual guna mempermudah proses pengambilan Peralatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 6 di bawah. Akses yang disediakan haruslah sesuai dengan mobilisasi Peralatan pertama kali; dan
- f. Dalam hal Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pembeli wajib menyerahkan kembali semua Peralatan yang disewa dalam keadaan baik dan harus memperbaiki apabila terjadi kerusakan atau mengganti seluruh Peralatan dalam hal Peralatan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali dalam hal rusak akibat pemakaian normal (depresiasi).

Pasal 10 Jaminan

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Penjual menjamin bahwa:
 - a. Spesifikasi Produk adalah sesuai dengan yang telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
 - b. Peralatan yang disewakan adalah jenis dan tipe Peralatan yang baik dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan Pembeli.
 - c. Akan memenuhi kebutuhan Minimum Off Take Pembeli yang jumlahnya sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian.
 - d. Memberikan pelayanan teknis terbaik, dengan melakukan pemeriksaan berkala secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemeliharaan rutin bulanan serta pemeriksaan insidentil apabila diperlukan, termasuk didalamnya pemberian safety training (bila diperlukan).
 - e. Tidak akan mengalihkan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Pasal 9 Perjanjian ini, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Pembeli terlebih dahulu.
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pembeli menjamin bahwa Pembeli:

- a. Akan melakukan pembayaran Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan/atau denda keterlambatan pembayaran atas Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Hanya akan melakukan pengambilan dan pembelian Produk secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pembeli dari Penjual
 - c. Pembeli akan melakukan pengambilan Produk setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan Minimum Off Take sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
 - d. Tidak mengisi Peralatan yang disewa dari Penjual dengan Produk dari pihak lain.
 - e. Akan memakai Peralatan yang disewa dengan baik dan akan menyerahkan kembali kepada Penjual dalam keadaan baik dan masih dapat berfungsi sesuai dengan umur penggunaannya setelah Perjanjian berakhir.
 - f. Tidak akan mengalihkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Penjual terlebih dahulu.
 - g. Tidak mengalihkan, membebankan, meminjamkan atau menjaminkan Peralatan yang disewa kepada pihak lain dan/atau tidak akan menjadikan dan/atau menyebabkan Peralatan menjadi obyek sita dengan alasan dan/atau keadaan apapun.
 - h. Pembeli dengan ini menjamin dan memberikan hak pinjam pakai secara cuma-cuma kepada Penjual seluas 16 m2 (enam belas meter persegi) yang berlokasi di Jalan Jasem, Tawang Rejo, Pandaan, Pasuruan Regency, East Java 67156, Desa/Kelurahan Jasem, Kecamatan Tawang Rejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari lahan milik Pembeli berdasarkan alas haknya yang relevan sebagaimana denahnya tercantum Lampiran 3 ayat 2 Perjanjian ("**LAHAN TANAH**") sebagaimana denahnya tercantum Lampiran 3 ayat 2 Perjanjian, untuk digunakan Penjual sebagai penempatan Peralatan milik Penjual selama Jangka Waktu Perjanjian.. Dalam hal karena alasan apapun terdapat perubahan kepemilikan LAHAN TANAH dan/atau Penjual tidak dapat melanjutkan penggunaan LAHAN TANAH sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, Pembeli menyediakan lahan pengganti yang spesifikasi minimumnya sama dengan LAHAN TANAH dengan hak pinjam pakai secara cuma-cuma kepada Penjual yang disetujui Penjual secara tertulis dan Pembeli menanggung sepenuhnya biaya apapun yang timbul sehubungan dengan pemasangan Peralatan di lahan pengganti tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada mobilisasi dan demobilisasi Peralatan). Pemberian hak pinjam pakai secara cuma-cuma berdasarkan ketentuan ini tidak diartikan sebagai pengalihan kewajiban dan/atau tanggungjawab apapun yang dimiliki Pembeli yang timbul sehubungan dengan LAHAN TANAH (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban perpajakan) kepada Penjual
3. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa perwakilan yang menandatangani Adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk mewakili perusahaan. Apabila terjadi perubahan pejabat yang berwenang mewakili perusahaan masing-masing Pihak, Perjanjian ini akan tetap sah dan mengikat.
 4. Masing-masing Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak merupakan entitas yang didirikan sesuai dengan hukum dan peraturan terkait di yurisdiksi tempat

pendiriannya, serta memenuhi ketentuan perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Masing-masing Pihak tidak sedang atau tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap hutang dan tidak sedang atau tidak akan menjadi insolven, dinyatakan pailit, dibubarkan atau kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta kekayaannya.
6. Tidak ada perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa apapun di forum apapun atau menurut pengetahuan masing-masing Pihak akan berlangsung atau terjadi yang dapat mengancam atau dapat mempunyai akibat terhadap kekayaan sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Pihak tersebut.

Pasal 11

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kendali Para Pihak yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan/atau kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut, yaitu:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, dan bencana alam lainnya sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku);
 - b. Kebakaran;
 - c. Peperangan, invasi dan/atau konflik antar negara yang mempengaruhi pelaksanaan obyek Perjanjian ini, huru hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN untuk waktu yang lama;
 - d. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerbitan peraturan baru;
 - e. Kecelakaan besar pada atau kerusakan besar pada Peralatan Penjual (baik seluruhnya maupun sebagian) yang mana tidak disebabkan oleh kegagalan untuk mengikuti praktik operasi Peralatan, termasuk penutupan operasi pabrik yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut; atau
 - f. Keadaan lain yang disepakati tertulis oleh Para Pihak.
2. Apabila Keadaan Kahar yang terjadi mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar.
3. Apabila Keadaan Kahar telah berhenti atau teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila sampai dengan hari kerja ke-3 (tiga) setelah pemberitahuan tertulis Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Keadaan Kahar tersebut masih berlangsung maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

5. Segala kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 12

Wanprestasi

1. Wanprestasi adalah salah satu dari kejadian atau peristiwa sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi apa yang telah dituangkan dalam Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya; atau
 - b. Salah satu Pihak tidak melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Dalam hal terjadi Wanprestasi sebagaimana diartikan dalam ayat 1 di atas, maka Pihak yang tidak Wanprestasi dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Wanprestasi dan Pihak yang Wanprestasi dengan ini menyetujui pengakhiran Perjanjian tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak yang melakukan Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis perihal Wanprestasi yang dilakukannya dan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukan tetap tidak mampu untuk memperbaiki keadaan Wanprestasi tersebut.

Pasal 13

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak lainnya dalam proses kepailitan atau likuidasi;
 - b. Terjadinya Keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
 - c. Terjadinya Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini; atau
 - d. Izin operasional Pihak lainnya dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang yang tidak disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari Pihak tersebut.
2. Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
3. Dalam hal Pembeli mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli akan dikenakan denda sebesar yang harus dibayarkan dalam jangka waktu , dengan pengecualian untuk Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang belum terpenuhi sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan pemenuhan

kewajiban tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir.

5. Pemutusan Perjanjian ini mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dapat dibatalkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila salah satu Pihak dinyatakan lalai.
6. Dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau diakhirinya Perjanjian ini, maka Penjual berhak untuk membongkar dan/atau mengambil semua Peralatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian, yang dimiliki Penjual dalam jangka waktu selambat-lambatnya [*jangka waktu*] (*[terbilang]*) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau diakhirinya Perjanjian. Penjual tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki tempat seperti kondisi sebelumnya.

Pasal 14 **Indemnifikasi**

1. Pembeli sepakat untuk membebaskan Penjual dari segala tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, yang timbul dari dan berdasarkan pelaksanaan Pekerjaan apabila tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan yang timbul tersebut diakibatkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Pembeli dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi suatu tuntutan, klaim dan/atau gugatan oleh pihak ketiga manapun yang ditujukan kepada Penjual sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, maka Penjual akan memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis dan Pembeli atas biaya sendiri sepenuhnya membela, melindungi dan memberikan ganti rugi atas tuntutan sebagaimana dimaksud di atas atau kerugian atau kewajiban apapun yang termasuk didalamnya ("**Indemnifikasi**").
3. Indemnifikasi yang diberikan ini akan meliputi segala tanggung jawab termasuk pemberian dan/atau penggantian kompensasi terhadap segala kerugian yang mungkin timbul dan/atau diderita oleh Penjual, yang timbul dalam setiap gugatan, klaim, ataupun tuntutan yang mungkin timbul, termasuk selama proses negosiasi, mediasi atau penyelesaian lainnya di luar pengadilan maupun selama proses pemeriksaan oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang lainnya dalam setiap tingkatan sampai gugatan dan/atau putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15 **Kerahasiaan**

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Pihak tidak dapat mengungkapkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 16
Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum negara Indonesia Law

Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas, Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai ditemukannya suatu penyelesaian.

Pasal 18
Ketentuan Lain-Lain

1. Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
2. Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi perubahan kendali pada Pembeli dan/atau pengalihan aset yang disebabkan oleh merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan, Pembeli dan/atau entitas yang memperoleh atau dihasilkan harus melaksanakan kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini sebagai pelaksana kewajiban yang baru. Dalam hal Pembeli melakukan pengalihan aset, merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan dengan pihak lain, entitas yang dihasilkan akan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Para Pihak telah sepakat dan setuju bahwa entitas yang dihasilkan tidak akan melakukan negosiasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

3. Dalam hal Pembeli menderita kerugian secara langsung dan aktual berdasarkan Perjanjian ini dan Pembeli telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penjual bahwa kerugian tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam Produk Penjual, dan berdasarkan keputusan final dari suatu proses peradilan atau proses lain yang relevan yang menyatakan bahwa cacat tersebut dikarenakan kelalaian Penjual, maka Penjual akan tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut dengan dibatasi pada jumlah biaya yang Penjual terima atas Produk atau layanan yang Penjual berikan berdasarkan Perjanjian ini dan sehubungan dengan Perjanjian ini, Pembeli dapat mengajukan klaim berdasarkan Perjanjian ini yang besarnya tidak melebihi besarnya Tagihan atas Produk yang rusak. Para Pihak sepakat bahwa kerugian apapun yang dimaksud dalam Perjanjian ini tidak akan mencakup kerugian tidak langsung, konsekuensial, atau spekulatif.
4. Segala bea meterai dan pajak-pajak lainnya yang timbul sejak ditandatangani Perjanjian ini, ditanggung oleh Para Pihak, sesuai dengan kepentingan dan kewajiban masing-masing.
5. Dalam hal diberlakukan suatu ketentuan, keputusan oleh badan peradilan, badan pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang menyatakan bahwa salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini tidak sah/tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian ini tetap sah dan mengikat seolah-olah ketentuan tersebut tidak termasuk dalam Perjanjian ini, kecuali pembatalan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut; namun, dengan ketentuan bahwa jika ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan secara wajar oleh salah satu Pihak sebagai elemen penting dari Perjanjian ini, Para Pihak dapat merundingkan ketentuan lain untuk menggantikan ketentuan tersebut.
6. Lampiran-lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini serta pemberitahuan tertentu dari Penjual yang secara tegas dimaksudkan demikian merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
7. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing dibubuhkan materai dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana tercantum di Perjanjian ini.
8. Para Pihak menyatakan bahwa selaku penandatangan dalam Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang dan sah menurut hukum baik atas nama yang diwakilinya ataupun atas nama yang menandatangani, dan menyatakan bahwa Para Pihak merupakan perseroan yang secara sah menurut hukum dan memiliki semua syarat sebagaimana ditentukan dan berwenang untuk mengadakan Perjanjian ini dan melakukan kewajiban menurut Perjanjian ini serta menjamin keabsahan data dan informasi yang diberikan dalam Perjanjian ini.
9. Tidak ada perubahan, amendemen, modifikasi atau tambahan atas Perjanjian ini, apabila perlu, wajib disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak ke dalam suatu perubahan atas Perjanjian ini.

- DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini.

Penjual	Pembeli
PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	PT. xxxxx
Rachmat Harsono Direktur Utama	dr.Sefrina Trisadi, Sp.DVE Direktur

PRODUK

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN JUAL BELI
No. DistributionAgreement_LGL_xxxx

PARAMETER EKONOMI

Parameter ekonomi yang dipakai sebagai dasar acuan Harga Produk pada Perjanjian ini adalah :

1. Tarif Listrik dari PLN :

a) Tarif dasar

(i) Biaya Pemakaian =

- Waktu Beban Puncak (WBP) :

Rp1,440,00/Kwh

- Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) :

Rp1,440,00/Kwh

- Iuran Penerangan Jalan Umum (IPJU) : 3% %

(ii) Angka Penyesuaian Tarif = AP

b) Rumus dasar untuk menghitung biaya listrik per KWH. Biaya listrik per KWH =

$$\frac{(120 \text{ WBP} + 600 \text{ LWBP}) \times (1 + \text{IPJU}) \times (1 + \text{AP})}{720}$$

2. Harga Bahan Bakar Minyak (Dexlite) = 6800 ,00/liter.

3. Rumus perubahan harga:

$$P_1 = P_0 ([0,7] E_1/E_0 + [0,2] CP_1/CP_0 + [0,1] F_1/F_0)$$

P_0 = Harga Lama

P_1 = Harga Baru

E_0 = TDL Lama

E_1 = TDL Baru

CP_0 = Index Harga Konsumen Lama

CP_1 = Index Harga Konsumen Baru

F_0 = Harga BBM Lama

F_1 = Harga BBM Baru

- setiap 1% (satu persen) perubahan tarif dasar listrik, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,7, yang akan mulai berlaku efektif sejak ada pemberitahuan perubahan tarif dasar listrik dari Pemerintah;
- setiap 1% (satu persen) perubahan indeks harga konsumen, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,2, yang akan mulai berlaku efektif sejak tanggal pertama bulan berjalan; dan
- setiap 1% (satu persen) perubahan harga bahan bakar minyak, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,1, yang berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan dari Pemerintah.

Penjual	Pembeli
PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	PT. DISA PRIMA MEDIKA
<u>Rachmat Harsono</u> Direktur Utama	<u>dr.Sefrina Trisadi, Sp.DVE</u> Direktur

[illegible]